SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

# TEMA 1 – Anexo II

## El acto administrativo. Concepto y caracteres. Elementos del acto administrativo. Clases de actos administrativos. La forma y la motivación.

Auxiliar Administrativo - Ayuntamiento de Benicàssim



En las Administraciones Públicas, existe una gran diversidad en los tipos de actuaciones que desarrolla y esto produce que, desde una perspectiva puramente jurídica, las Administraciones realizan una multiplicidad de tipos de actos.

a) Los actos realizados por la Administración y sujetos a Derecho Administrativo, frente a los que se sujetan a otras ramas del Derecho. Son los auténticos actos administrativos.

   Estos actos pueden tener un carácter formalizado, expresándose a través de manifestaciones solemnes que suelen hacerse constar por escrito. No obstante, estos actos también pueden tener un carácter no formalizado, expresados a través de la realización de conductas materiales de la más diversa naturaleza: pueden tener su causa en un acto formalizado (ejecución o consecuencia de este), pueden producirse sin conexión con un acto formal previo, siendo la decisión y la actuación material simultáneos (ejemplo, detención de un delincuente por la policía).

b) Los actos de la Administración y sujetos a otras ramas del Derecho. Cuando la Administración no actúa como tal sujeta a su régimen especial y en ejercicio de una potestad administrativa.

## 1. El acto administrativo. Concepto y caracteres.

El concepto de acto administrativo es uno de los más importantes de todo el Derecho Administrativo, por cuanto estos actos constituyen la piedra angular del ordenamiento jurídico-administrativo.

De entre las diversas nociones doctrinales que tratan de delimitar el concepto de acto administrativo, cabe distinguir tres direcciones principales:

1. Concepto amplio

   En un sentido amplio, son actos administrativos las declaraciones de voluntad de la Administración destinadas a producir efectos jurídicos.

   Este concepto abarca todas las manifestaciones de la voluntad administrativa, por lo que los autores que no siguen esta posición prefieren utilizar la expresión «actos de la Administración», al tratarse de un concepto más amplio.

2. Concepto restringido

   En una noción más restringida, se limita el uso de la expresión acto administrativo a las declaraciones de voluntad de la Administración productoras de efectos jurídicos subjetivos.

   Desde esta concepción se excluyen los actos reglamentarios, ya que estos crean normas generales, mientras que el acto administrativo produce efectos jurídicos sobre situaciones concretas o subjetivas.

3. Concepto más extendido

   Según la opinión más extendida, se consideran actos administrativos no solamente las declaraciones de voluntad de la Administración, sino todas las manifestaciones de voluntad, deseo, juicio o conocimiento realizadas por la misma y destinadas a producir efectos jurídicos subjetivos.

   De esta concepción se excluyen las actividades materiales de la Administración, al no tener carácter jurídico.

Zanobini define el acto administrativo como cualquier declaración de voluntad, de deseo, de juicio o de conocimiento, realizada por un sujeto de la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa.

Esta definición permite incluir dentro del concepto de acto administrativo las distintas manifestaciones de la Administración, siempre que se realicen en el ejercicio de una potestad administrativa.

García de Enterría añade que la potestad ejercida debe ser una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, puesto que acto administrativo y reglamento son instrumentos jurídicos distintos.

Por tanto, el acto administrativo se caracteriza por ser una manifestación de la Administración realizada en ejercicio de una potestad administrativa, destinada a producir efectos jurídicos subjetivos, diferenciándose del reglamento, que es resultado del ejercicio de la potestad reglamentaria y establece normas de carácter general.

**Diferencia entre acto administrativo y reglamento**

Esta diferencia es fundamental y conviene memorizarla:

| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **REGLAMENTO** |
|---|---|
| Produce efectos jurídicos **subjetivos** | Establece **normas generales** |
| Se refiere normalmente a situaciones concretas | Regula situaciones de forma general |
| Es consecuencia de una **potestad administrativa** | Es consecuencia de la **potestad reglamentaria** |
| Ejemplo: concesión de una licencia | Ejemplo: ordenanza o norma que regula las licencias |

Para comprender mejor la definición de acto administrativo, es necesario analizar los distintos tipos de manifestaciones que puede realizar la Administración y delimitar qué actuaciones quedan sometidas al régimen jurídico-administrativo.

1. Expresiones de juicio

   Son expresiones de juicio aquellas actuaciones mediante las cuales la Administración manifiesta una valoración, apreciación o decisión técnica o jurídica.

   Entre ellas se encuentran los actos consultivos o informes, la rendición de cuentas, los actos de intervención y fiscalización financiera realizados por la Intervención General de la Administración del Estado, la resolución de recursos o peticiones, los actos de aprobación y la actividad disciplinaria o sancionadora.

   Por tanto, son actuaciones en las que la Administración manifiesta un determinado juicio o valoración en el ejercicio de sus competencias.

2. Expresiones de deseo

   Son expresiones de deseo aquellas actuaciones mediante las cuales un órgano o entidad administrativa formula una propuesta o petición a otro órgano o entidad.

   Por ejemplo, una Administración puede formular una propuesta dirigida a otro órgano para que adopte una determinada decisión.

3. Expresiones de conocimiento

   Son expresiones de conocimiento aquellas actuaciones mediante las cuales la Administración deja constancia de un hecho, situación o actuación de la que tiene conocimiento.

   Entre ellas se encuentran los actos certificantes, los diligenciamientos, las anotaciones o registraciones de títulos, documentos, actos o trámites, el levantamiento de actas, la referencia de órdenes verbales y los actos de información o comunicación.

4. Sometimiento al régimen jurídico-administrativo

   Lo realmente importante para delimitar el concepto de acto administrativo es determinar qué actuaciones están sometidas al régimen jurídico-administrativo.

   Este régimen se caracteriza principalmente por dos aspectos:

   a) Sometimiento a la ley

      Los actos de la Administración están sometidos a la ley y a las normas jerárquicamente superiores.

      La Administración no puede actuar libremente al margen del ordenamiento jurídico, sino que debe ajustar su actuación a las normas que resulten aplicables.

   b) Control jurisdiccional

   Existe la posibilidad de realizar una fiscalización jurisdiccional de la actuación administrativa para garantizar que la Administración respete la ley y el ordenamiento jurídico.

5. Exclusiones del concepto de acto administrativo

   El concepto de acto administrativo también puede delimitarse negativamente, es decir, determinando qué actuaciones no tienen esta consideración.

   Además del reglamento, que se excluye porque constituye una manifestación de la función normativa de la Administración y forma parte del ordenamiento jurídico, existen otras actuaciones que quedan fuera del concepto.

   a) Operaciones materiales de la Administración

      Quedan excluidas las meras operaciones materiales realizadas por la Administración.

      Aunque estas actuaciones puedan producir indirectamente consecuencias jurídicas, esos efectos no derivan directamente de la operación material.

      Por ejemplo, una actuación material de la Administración puede causar determinados perjuicios y generar posteriormente un deber de indemnizar, pero la consecuencia jurídica no deriva directamente de la operación material como acto administrativo.

   b) Actos no emanados de la Administración en sentido estricto

      También quedan excluidos del concepto de acto administrativo determinados actos que no proceden propiamente de la Administración.

      Actos políticos o de Gobierno

      Son aquellos relacionados, entre otras materias, con la defensa del territorio nacional, las relaciones internacionales, la seguridad interior del Estado y el mando y organización militar.

Cuando el Consejo de Ministros adopta este tipo de decisiones, actúa en su condición de órgano de Gobierno, y no propiamente como Administración.

No obstante, aunque estos actos no tengan la consideración de actos administrativos, no quedan excluidos del ámbito de actuación de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Actos de los administrados

Tampoco son actos administrativos los actos realizados por los administrados, aunque puedan producir efectos jurídicos sometidos al Derecho Administrativo.

Por ejemplo, la toma de posesión de un funcionario es un acto realizado por el administrado y, por tanto, no constituye un acto administrativo.

c) Actos sometidos al Derecho privado

Finalmente, quedan excluidos los actos sometidos al régimen jurídico privado, que se rigen por su propia naturaleza por el Derecho privado y quedan sometidos a la jurisdicción ordinaria.

Desde el punto de vista legal, el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece los requisitos que deben cumplir los actos administrativos.

El apartado primero dispone que los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, de oficio o a instancia del interesado, deben ser producidos por el órgano competente, respetando los requisitos y el procedimiento establecido.

Por su parte, el apartado segundo establece que el contenido de los actos debe ajustarse a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y debe ser determinado y adecuado a los fines propios del acto.

En consecuencia, el acto administrativo debe reunir fundamentalmente estas condiciones:

| |
|---|
| Órgano competente + procedimiento establecido + sometimiento al ordenamiento jurídico + contenido determinado y adecuado a su finalidad. |

## 2. Elementos del acto administrativo.

**GONZÁLEZ PÉREZ** define los elementos o requisitos del acto administrativo como aquellas circunstancias o conjunto de circunstancias que deben darse en un acto para que produzca todos sus efectos. En otras palabras, son las condiciones necesarias para que el acto no resulte inválido, o bien, resulte válido pero irregular.

Si bien todos los autores coinciden en subrayar la importancia que tiene el estudio de estos elementos dentro de la teoría del acto administrativo, a la hora de enumerar cuáles son en concreto nos proporcionan clasificaciones muy diversas. Sin embargo, en muchos casos estas discrepancias obedecen más a razones terminológicas que de fondo. De forma general y mayoritaria, la doctrina suele mencionar cuatro elementos fundamentales del acto administrativo: el sujeto, el objeto o contenido, la causa y fin, y la forma.

**El Sujeto**

El primer requisito indispensable es que el acto administrativo sea dictado por un sujeto de la Administración Pública. En este sentido, para delimitar qué entendemos por Administración, debemos acudir al artículo 2.3 de la Ley 39/2015, el cual determina que tienen la consideración de **Administraciones Públicas** la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

Ahora bien, las Administraciones Públicas actúan siempre a través de **órganos administrativos**. Se consideran órganos a aquellas unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo, correspondiendo a cada Administración delimitar las unidades que configuran sus propios órganos. A este respecto, es imprescindible hacer referencia, como requisito de validez del acto, a la **competencia** del órgano. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, la competencia es la aptitud que tiene un órgano de la Administración para emanar actos jurídicos en nombre de la misma. Esta competencia depende de la materia, la jerarquía y el territorio, de modo que el titular es competente para aquellas materias que tiene asignadas dentro de su estructura jerárquica y en su ámbito territorial. La falta de competencia tiene consecuencias severas: si es material o territorial puede provocar la nulidad de pleno derecho del acto (artículo 47.1.b de la Ley 39/2015), mientras que la falta de competencia jerárquica será motivo de anulabilidad.

Por último, al hablar de los sujetos del acto, es necesario referirse al **titular del órgano**, es decir, al funcionario o autoridad política que ocupa la titularidad de este. Para que su actuación sea válida, se exige que su nombramiento sea conforme a derecho y se haya producido la toma de posesión (lo que se conoce como regularidad de la investidura), además de contar con plena capacidad de obrar.

**El Objeto o Contenido**

El contenido del acto administrativo, en una acepción amplia, se determina por su oposición a la forma del acto, comprendiendo todos los elementos integrantes de lo que en términos forenses se denomina el "fondo del asunto".

Según los autores GARRIDO FALLA y ENTRENA CUESTA, podemos distinguir cuatro partes dentro del contenido del acto. En primer lugar, encontramos el **contenido esencial**, que es aquel sin el cual el acto no tiene existencia; por ejemplo, una licencia para edificar carecería de sentido si no contiene una declaración que faculte para realizar la obra. En segundo lugar, el **contenido natural**, que forma parte necesariamente del acto administrativo y sirve para individualizarlo respecto de los demás, como ocurre con la transferencia coactiva de la propiedad en una expropiación forzosa. En tercer lugar, el **contenido implícito**, referido a aquellas cláusulas no expresas pero que el ordenamiento jurídico presupone en todos los actos de la misma especie. Finalmente, existe un **contenido eventual o accidental**, integrado por aquellas cláusulas accesorias que el órgano puede introducir para modificar o restringir el contenido esencial. Entre estas cláusulas destacan la condición (un hecho futuro e incierto del que depende la eficacia del acto), el término (el día desde el cual el acto inicia o cesa su eficacia) y el modo (una carga impuesta a la persona beneficiada, como conceder una licencia obligando a construir un aparcamiento).

Desde el punto de vista normativo, el artículo 34 de la Ley 39/2015 establece que el contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. De esto se derivan dos requisitos fundamentales. Por un lado, el contenido debe ser **posible**, ya que el acto de contenido imposible es nulo de pleno derecho (art. 47.1.c de la Ley 39/2015). Por otro lado, debe ser **lícito**, es decir, ajustado al Derecho; por ello, son nulos los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta (art. 47.1.d), mientras que son anulables aquellos que incurran en cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico (art. 48.1).

**La Causa y el Fin**

La **causa** constituye el porqué del acto, es decir, la razón objetiva que justifica que un acto administrativo se dicte. Sin embargo, la Administración debe someterse siempre a una regla de conducta inexcusable: la necesidad de perseguir el interés público en cada una de sus actuaciones.

De ahí el gran acierto de la Constitución al determinar en su artículo 106.1 que los tribunales controlarán el sometimiento de la actuación administrativa "a los fines que la justifican". Por esta vía, el **fin** se erige en un nuevo elemento del acto administrativo con rango constitucional. Como señala GARRIDO FALLA, así como la causa responde a la pregunta "¿por qué?", el fin responde a la pregunta "¿para qué?". A diferencia de los actos de Derecho Privado, guiados por motivos extrajurídicos particulares, el acto administrativo se dirige siempre a una finalidad objetivamente determinada: el interés o servicio público.

El acto debe encaminarse inexcusablemente al logro de la finalidad que determinó el otorgamiento de la potestad ejercitada. Si esto no ocurre y el acto se separa de su elemento teleológico, incurrirá en el vicio de **desviación de poder**. Este vicio legal consiste en el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico (por ejemplo, utilizar un poder de policía y seguridad con una finalidad meramente recaudatoria o fiscal). Consecuentemente, el artículo 48.1 de la Ley 39/2015 declara que son anulables los actos de la Administración que incurran en desviación de poder.

**La Forma**

En su acepción estricta, la "forma" se refiere al modo de declaración de una voluntad ya formada, sirviendo como medio de transporte de dicha voluntad desde el ámbito interno o psíquico hacia el mundo jurídico para asegurar su prueba y conocimiento. No obstante, en relación con los actos administrativos, el concepto de forma abarca el conjunto de formalidades y trámites a través de los cuales la voluntad administrativa se configura. GARRIDO FALLA distingue aquí entre la forma de integración y la forma de exteriorización.

La **forma de integración** hace referencia al procedimiento administrativo. La sumisión del actuar administrativo a un procedimiento es hoy una exigencia constitucional consagrada en el artículo 105.c) de la CE. El acto administrativo no puede producirse de cualquier manera ni a voluntad del titular del órgano, sino que debe seguir un cauce necesario. Este procedimiento es una ordenación unitaria de diversas operaciones que se articulan para producir una decisión final, tal como recoge el artículo 34.1 de la Ley 39/2015 al establecer que los actos se producirán "ajustándose al procedimiento establecido".

Por su parte, la **forma de exteriorización** se regula en el artículo 36 de la Ley 39/2015, que establece como norma general que los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija una forma más adecuada de expresión. En los casos en que los órganos ejerzan su competencia de forma verbal, se requerirá constancia escrita (firmada por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente), y si se trata de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las mismas.

Por último, el incumplimiento de estos requisitos formales tiene diversas consecuencias en la validez del acto. Los defectos de forma operan como causa de **nulidad de pleno derecho** únicamente en aquellos casos en que un acto se dicte prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (art. 47 LPAC). Por el contrario, el defecto de forma solo determinará la **anulabilidad** cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o cuando dé lugar a la indefensión de los interesados.

## 3. Clases de actos administrativos.

Son innumerables los actos administrativos que producen cada día las Administraciones Públicas. Cada acto es singular porque versa sobre materias distintas, se refiere a sujetos diferentes o se dicta en circunstancias particulares. Esta enorme variedad hace conveniente tratar de clasificar los actos administrativos para poner de manifiesto los elementos que comparten y, de este modo, comprender mejor su naturaleza y características fundamentales.

### 3.1. Clasificación por razón del Sujeto

a) **Según sus destinatarios: actos generales y concretos (o singulares)** Esta primera distinción se basa en la persona a la que va dirigida la resolución. Se entiende por **acto administrativo general**, siguiendo al autor RANELLETTI, aquella declaración de la Administración Pública que mira abstractamente a una pluralidad indeterminada de personas (como, por ejemplo, la resolución de una convocatoria de oposiciones). Por el contrario, el **acto concreto o singular** es aquel que va destinado a una o varias personas plenamente determinadas o determinables, como sería la resolución por la que se nombra a un individuo o a un grupo específico de personas como funcionarios.

b) **Según el órgano del que emanan: actos simples y complejos** El **acto administrativo simple** es aquel en cuya emisión interviene un único órgano administrativo. En cambio, el **acto complejo** se produce por la intervención conjunta de dos o más órganos administrativos en el momento mismo de la resolución, apareciendo todos ellos como responsables de la decisión final. En este punto, GARRIDO FALLA excluye expresamente de la categoría de actos complejos tres supuestos que podrían generar dudas: primero, los actos dictados por órganos colegiados (como el Pleno de un Ayuntamiento), ya que, aunque haya una diversidad de voluntades físicas de sus miembros, la voluntad administrativa resultante es única y, por tanto, el acto es simple; segundo, los actos que integran un procedimiento administrativo, pues los distintos trámites preparan una decisión final pero no la convierten en un acto complejo; y tercero, los actos que están sujetos a la aprobación posterior de un organismo superior.

c) **Según los sujetos participantes en la emisión: actos unilaterales y plurilaterales** Los **actos unilaterales** son aquellos que, para su perfeccionamiento, únicamente requieren la voluntad de un solo sujeto, que en todo caso debe ser una Administración Pública para mantener su carácter administrativo. Por otro lado, los **actos plurilaterales** exigen el acuerdo de voluntades de varios sujetos (siendo al menos uno de ellos la Administración) para comenzar a desplegar efectos. No cabe duda de que los actos administrativos por antonomasia son los unilaterales. De hecho, la admisibilidad de los plurilaterales (como contratos o convenios) como verdaderos actos administrativos es muy discutida en la doctrina; ZANOBINI, por ejemplo, considera que son actos de Derecho Administrativo, pero no actos administrativos en sentido estricto, ya que resultan del concurso de voluntades distintas que persiguen fines diferentes.

### 3.2. Clasificación por razón del Objeto

a) **Actos constitutivos y declarativos** Atendiendo a su incidencia en la realidad jurídica, los actos se clasifican según creen, modifiquen o extingan una situación jurídica nueva (como ocurre con la concesión de una beca, que es un **acto constitutivo**), o bien se limiten a constatar o certificar un hecho o situación ya existente (como un certificado o la inscripción en el padrón, que constituyen **actos declarativos**).

b) **Actos favorables y de gravamen** Los **actos favorables** (o declarativos de derechos) son aquellos que amplían la esfera jurídica de los particulares, otorgándoles ventajas o reconociendo derechos. Frente a ellos, los **actos de gravamen** limitan la libertad o los derechos de los administrados, o bien les imponen obligaciones y sanciones. Dada su naturaleza perjudicial para el ciudadano, el ordenamiento jurídico exige para la emisión de los actos de gravamen mayores garantías, destacando especialmente la prohibición de que tengan efectos retroactivos. Existen también situaciones en las que un mismo acto administrativo beneficia a unos sujetos y perjudica a otros; se trata de los **actos de doble efecto o mixtos**, muy comunes cuando la Administración ejerce labores arbitrales o en procedimientos como la expropiación forzosa.

### 3.3. Clasificación por su Forma de Expresión

a) **Atendiendo al tipo de potestad ejercida: actos reglados y discrecionales** La actividad administrativa se divide en dos grandes bloques. La **actividad reglada** es la norma general en el Estado de Derecho: está expresamente determinada por la ley y plenamente sometida al principio de legalidad. Por el contrario, la **actividad discrecional** surge cuando, ante la ausencia de una normativización exhaustiva, la ley otorga un margen de apreciación a la Administración. GARRIDO FALLA advierte que para hablar de discrecionalidad deben darse tres requisitos: la ausencia de una reglamentación legal estricta sobre la materia, la inexistencia de un principio prohibitivo y que la propia norma otorgue una posibilidad de elección administrativa. En los actos discrecionales, los Tribunales no pueden sustituir el criterio técnico elegido por la Administración, pero esto no impide su control judicial (fiscalización contencioso-administrativa), puesto que todo acto, por muy discrecional que sea, tiene siempre elementos reglados ineludibles, como son la competencia, el procedimiento y, sobre todo, el fin público que debe perseguir.

b) **Atendiendo a su forma de producción: actos expresos y presuntos (o tácitos)** Según cómo se exteriorice la voluntad administrativa, el acto puede ser **expreso**, cuando existe una manifestación clara, inequívoca y formal de la declaración de voluntad, deseo o juicio de la Administración. Por el contrario, el acto es **presunto o tácito** cuando falta esa manifestación expresa, pero el ordenamiento jurídico presume racionalmente, ante la inactividad de la Administración, la existencia de una voluntad que produce plenos efectos jurídicos. Es el caso del silencio administrativo positivo o negativo ante una solicitud o recurso.

### 3.4. Clasificación Procedimental

a) **Por su lugar en el procedimiento: actos de trámite y definitivos** Los actos se dictan en el seno de un procedimiento administrativo compuesto por distintas fases. Los **actos definitivos** o resoluciones son los que deciden el fondo del asunto y ponen fin al procedimiento. Para llegar a ellos, se dictan previamente los **actos de trámite**, que son meramente instrumentales, ya que preparan e impulsan el expediente para hacer posible la resolución final. Como regla general, los actos de trámite no son recurribles de forma independiente; sin embargo, el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 establece una excepción muy importante con los denominados **actos de trámite cualificados**. Estos sí son susceptibles de recurso autónomo porque deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, o producen indefensión o un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

b) **Por la posibilidad de impugnación: actos impugnables e inimpugnables** Esta distinción se basa en la posibilidad de recurrir los actos, ya sea en vía administrativa o ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Es fundamental recordar que a los tribunales solo pueden llegar los actos que agotan la vía previa.

El **artículo 114 de la Ley 39/2015** enumera detalladamente qué actos **ponen fin a la vía administrativa**. Con carácter general, agotan esta vía las resoluciones de los recursos de alzada; las dictadas en procedimientos alternativos de impugnación; las resoluciones de órganos que carecen de superior jerárquico; los acuerdos, pactos o convenios que finalizan el procedimiento; las resoluciones en materia de responsabilidad patrimonial; y las que resuelven procedimientos sancionadores complementarios. Además, en el **ámbito de la Administración General del Estado**, también ponen fin a la vía administrativa los actos del Gobierno y de sus miembros; los emanados de Ministros y Secretarios de Estado; los dictados por Directores Generales en materia de personal; y, salvo que la ley disponga lo contrario, los de los máximos órganos de dirección de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados al Estado.

Finalmente, cuando un acto ya no puede ser recurrido (bien porque se han utilizado todas las vías posibles, o bien porque se ha agotado el plazo legal para hacerlo sin que el interesado haya interpuesto recurso), se convierte en un **acto firme** e inimpugnable. Tampoco admite recurso contencioso-administrativo, según la Ley 29/1998, la impugnación de **actos reproductores** (aquellos que se limitan a reproducir otros actos anteriores que ya eran definitivos y firmes) ni de **actos confirmatorios** (aquellos que confirman acuerdos que fueron consentidos en su día por no haber sido recurridos en tiempo y forma).

## 4. La forma y la motivación.

El último de los grandes elementos a analizar son los requisitos del acto, entre los que destaca de forma fundamental la **motivación**. El **Tribunal Supremo** define la motivación como la exteriorización de las razones que sirvieron de justificación y de fundamento a la decisión contenida en el acto. Esta exteriorización es estrictamente necesaria para conocer la verdadera voluntad de la Administración y cumple una doble finalidad esencial: por un lado, garantizar la defensa del particular (quien, de omitirse estas razones, se vería privado o, al menos, restringido en sus argumentos defensivos) y, por otro, permitir el posterior control jurisdiccional en caso de que el ciudadano decida recurrir el acto ante los tribunales.

En cuanto a su contenido concreto, siguiendo al autor **PARADA VÁZQUEZ**, la motivación ha de ser suficiente para dar razón del proceso lógico y jurídico que ha llevado a dictar el acto en cuestión. Por tanto, en el Derecho Administrativo no son válidas las falsas motivaciones ni las denominadas "fórmulas comodín"; es decir, aquellas frases genéricas que sirven para cualquier supuesto pero que, en la práctica, no justifican ni explican realmente la decisión concreta del acto en el que se insertan. En este punto, es preciso llamar la atención sobre la figura de la **motivación *in aliunde***. Este tipo de motivación consiste en fundar el sentido de un acto administrativo apoyándose en informes o documentos técnicos que ya obran en el expediente. El **artículo 88.6 de la Ley 39/2015** avala esta práctica al señalar que la aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de esta.

Aunque tradicionalmente se afirmaba que en nuestro Derecho la regla general era el carácter meramente facultativo de la motivación, en la actualidad el **artículo 35 de la Ley 39/2015** exige de forma taxativa que una amplísima variedad de actos sean **motivados con una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho**. Así, deberán motivarse siempre los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, así como aquellos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos, recursos administrativos, procedimientos de arbitraje, o los que declaren su inadmisión. Igualmente, es obligatoria la motivación cuando la Administración se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen emitido por órganos consultivos, y, por supuesto, cuando se dicten actos en el ejercicio de potestades discrecionales o cuando una disposición legal o reglamentaria así lo exija expresamente.

La exigencia legal de motivación se extiende también a numerosas decisiones de carácter procedimental. De este modo, deben motivarse los acuerdos de suspensión de actos y la adopción de medidas provisionales, así como la aplicación de la tramitación de urgencia, la ampliación de plazos o la realización de actuaciones complementarias. También requieren justificación los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados, los que acuerden la terminación del procedimiento por imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, y el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. En el ámbito punitivo y de reparación, es obligatorio motivar tanto las propuestas de resolución como las resoluciones definitivas en los procedimientos de carácter sancionador y de responsabilidad patrimonial.

Finalmente, por lo que respecta a los actos que pongan fin a los **procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva** (como unas oposiciones o el otorgamiento de subvenciones), la ley establece que su motivación se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus respectivas convocatorias. No obstante, impone un mandato ineludible: en todo caso, deberán quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución final que se adopte.